I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1159/2026, de 29 de octubre, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación de ordenación detallada para la ampliación de la edificabilidad de la parcela M15-16 del parque tecnológico del Plan General de Ordenación Urbana de León. Expte.: EAES/2026/006.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de León, presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la modificación de ordenación detallada para la ampliación de la edificabilidad de la parcela M15-16 del Parque Tecnológico del PGOU en León promovido por la Laboratorios SYVA, S.A. Dicho plan o programa se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental es competente para dictar la presente Orden de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

1. *Objeto y descripción del plan o programa.*

Se pretende incrementar la edificación de la parcela hasta 0,8 m^2/m^2, siendo esta la edificabilidad con la que cuentan el resto de las parcelas de uso industrial tecnológico del parque.

La modificación también afecta a las parcelas M5-1, M5-2 y M-7.1.1., parcelas desde las que se trasvasa la edificabilidad a la parcela M15-16.

2. *Consultas realizadas.*

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

– Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

– Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.

– ADIF.

– Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe

– Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que emite informe.

– Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de León.

– Diputación Provincial de León.

– Ecologistas en Acción de León.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite informe, según el cual, en materia de afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección, según el mapa topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, se observa la parcela se encuentra alejada de cauces públicos, estando el cauce más cercano, el arroyo de las Fontanillas, a más de 700 m al suroeste del ámbito. Por lo que no es esperable ningún tipo de afección al dominio público hidráulico ni a sus zonas de protección. Así como tampoco se espera ninguna incidencia en el régimen de corrientes, ni afección a zonas o terrenos inundables.

Desde el punto de vista del saneamiento y depuración de las aguas residuales, considera que el presente instrumento no modifica la ordenación de forma sustancial con respecto a la situación vigente, y en definitiva, tampoco supone un aumento del volumen de vertido ni incremento del consumo de agua.

Desde el punto de vista de la existencia o inexistencia de recursos hídricos, informa que el Ayuntamiento de León cuenta con un caudal concesional de 1210 l/s. En el caso de que el Ayuntamiento no pueda atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión u otra nueva, en el caso de que el abastecimiento se fuera a suministrar de manera independiente del actual.

Así mismo, con respecto a la afección a obras, proyectos e infraestructuras del Organismo de cuenca, de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, en ese término municipal, con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tiene riesgo potencial de la población medio. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio posee un índice de riesgo local y un índice de peligrosidad bajos.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera es medio y por ferrocarril alto.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Dirección General de Patrimonio Cultural informa que próximo a la parcela en cuestión y por su lado oeste, se encuentra el yacimiento arqueológico denominado «Oteruelo el Jano y la Maza».

Advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en aplicación del artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León informa que la modificación no tendrá afecciones a valores del medio natural.

3. *Análisis según criterios del Anexo V.*

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en «la modificación de ordenación detallada para la ampliación de la edificabilidad de la parcela M15-16 del Parque Tecnológico del PGOU en León promovido por la Laboratorios SYVA, S.A.», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

   Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra fuera de la Red Natura 2000; por otra parte, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación de ordenación detallada para la ampliación de la edificabilidad de la parcela M15-16 del Parque Tecnológico del PGOU en León promovido por la Laboratorios SYVA, S.A. », determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 29 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-06112026-215-42